

0001654-25.2014.8.26.0586

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Diego Ferreira Mendes

Comarca: São Roque

Foro: Foro de São Roque

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante) - 110/2014 - Delegacia de Polícia de São Roque

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Luiz Cássio Cabral Siminara

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Diego Ferreira Mendes

Vistos.

LUIZ CÁSSIO CABRAL SIMINARA, qualificado nos autos, foi condenado como incurso no artigo 33 da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Roque

Foro de São Roque

1ª Vara Criminal

Av. John Fitzgerald Kennedy, São Roque-SP - cep 18130-510

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0001654-25.2014.8.26.0586 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0001654-25.2014.8.26.0586

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante) - 110/2014 - Delegacia de Polícia de São Roque

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Luiz Cássio Cabral Siminara

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Diego Ferreira Mendes

Vistos.

LUIZ CÁSSIO CABRAL SIMINARA, qualificado nos autos, foi condenado como incurso no artigo 33 da Lei 11343/06 à pena de 02 anos, 04 meses de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 233 dias-multa e como incurso no artigo 12 da Lei 10826/03 à pena de 01 ano de detenção no regime aberto, e pagamento de 10 dias-multa.

Recorreu e teve parcial provimento a fim de reduzir a sanção imposta ao tráfico para 01 ano e 08 meses de reclusão, no regime aberto, e pagamento de 166 dias-multa, bem como a substituição da pena privativa imposta ao crime de posse ilegal de munições por restritiva de direitos consistente na prestação de serviços à comunidade.

Elaborado cálculo prescricional (fls.307/308), manifestou-se o Ministério Público

pela extinção da punibilidade (fls.310).

É o resumo.

Decido

No presente caso forçoso o reconhecimento da prescrição da pretensão executória estatal, haja vista que, após a publicação do v. acórdão, decorreu o prazo de 4 anos.

A pena fixada para um e outro crime foi inferior a dois anos, aplicando-se o lapso prescricional do artigo 109, inciso V do Código Penal, ou seja, 4 anos.

Portanto, verificada a prescrição da pretensão executória desde a publicação do v. Acórdão (fls.274).

Posto isso e considerando tudo o que mais dos autos consta, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de LUIZ CÁSSIO CABRAL SIMINARA, com fundamento no artigo 107, inciso IV, primeira figura, cc. Artigo 109, inciso V e art.115, inciso II; todos do Código Penal.

Sem custas diante da presente decisão.

Feitas as comunicações e anotações devidas, archive-se com as cautelas de estilo.

P.R.I.C.

Sao Roque, 07 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA